Enel Energia - Mercato libero dell'energia
Casella Postale 8080 - 85100 Potenza

Rispedire con una delle seguenti modalità:

- Pec: **servizio.clienti.enelenergia@pec.enel.it**
- Posta: **Enel Energia S.p.A. - Settore Fatturazione Fiscale -** C.P. 8080 - 85100 POTENZA (PZ)

Codice Contratto

ALLEGATO – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA FISCALE

ISTANZA e DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' RESA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 47 E 48 DEL D.P.R. 28.12.2000 n. 445 SUGLI IMPIEGHI DELL'ENERGIA ELETTRICA PER USI NON SOTTOPOSTI/ESCLUSI DAL CAMPO DI APPLICAZIONE DELL'ACCISA

Con la presente istanza, consapevole della responsabilità e delle sanzioni penali previste dall' art. 76 del D.P.R. N. 445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, il sottoscritto

Nome e cognome			
Codice Fiscale			
Partita Iva			
Nato a	Comune		Provincia
Il (gg/mm/aaaa)			
In qualità di (specificare ruolo)			
Denominazione della Società			
Codice Attività*			
Codice Fiscale			
Partita Iva			
Sede Legale	Comune		Provincia
Via/Piazza/Ecc.		N.	
Cap			
Iscritta al Registro delle Imprese CCIAA di			
	Sez.		R.E.A.
Recapito telefonico (Fisso/Cellulare)		Fax	
Email/Pec			

*__DATO NECESSARIO__ – rilasciato dall'ufficio iva all'atto dell'iscrizione

CONSAPEVOLE

- che l'imposizione fiscale in materia di accisa sull'energia elettrica (disciplinata dal Testo Unico Accise, D.Lgs. 26/10/1995 n. 504 e successive modifiche ed integrazioni) verrà applicata sulla base della presente istanza e delle dichiarazioni di seguito espresse che verranno trasmesse al competente Ufficio dell'Agenzia delle Dogane;
- che i mutamenti nell'impiego dell'energia elettrica e nella destinazione d'uso dei locali possono comportare variazioni dell'assoggettamento dell'energia elettrica;

Enel Energia - Mercato libero dell'energia
Casella Postale 8080 - 85100 Potenza

- che, qualora, anche a seguito di controlli e/o sopralluoghi del competente Ufficio dell'Agenzia delle Dogane, emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, la Ditta/Società/Ente/ Istituzione/Organizzazione, qui rappresentata, decadrà dai benefici eventualmente goduti sulla base delle stesse e che, in tal caso, sarà addebitato quanto dovuto per accisa, sanzioni, indennità di mora, interessi e ogni altra somma che Enel Energia S.p.A. sarà tenuta a versare all'Amministrazione Finanziaria;
- che chi sottrae o tenta di sottrarre, in qualsiasi modo, l'energia elettrica al regolare accertamento dell'imposta, è punito, indipendentemente dall'applicazione delle pene previste per i fatti costituenti reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al decuplo dell'imposta evasa o che si è tentato di evadere, non inferiore in ogni caso a euro 258,22;
- che le seguenti dichiarazioni devono considerarsi valide finché non sostituite da altre, da far pervenire ad Enel Energia S.p.A., in caso di variazione di quanto in precedenza dichiarato o espressamente revocate;
- che, sulla base di quanto disposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, la non applicazione dell'accisa decorre dalla data di presentazione della documentazione prescritta ovvero dalla data stabilita dall'Ufficio delle Dogane competente territorialmente.

DICHIARA

che l'energia elettrica fornita da Enel Energia S.p.A. per la fornitura* di:

Comune _____ Provincia _____

Indirizzo _____

Cap _____ Numero Cliente _____

POD |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

*Nel caso di richieste multisito allegare il modello con l'indicazione di tutti i siti per i quali si fa richiesta.

1) è usata con **IMPIEGO NON SOTTOPOSTO/ESCLUSO DAL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLE ACCISE – ex articolo 52, comma 2, D.Lgs. 504/95 -** per le attività di seguito indicate (barrare la casella di interesse):

- ❑ **principalmente** per la **riduzione chimica** (lettera e)
- ❑ nei **processi elettrolitici** (lettera e)
- ❑ nei **processi metallurgici** (lettera e) classificati nella nomenclatura generale delle attività economiche nelle Comunità europee sotto il **codice DJ27** "Metallurgia e fabbricazione di prodotti in metallo" di cui al regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio del 9 ottobre 1990 relativo alla classificazione delle attività economiche e nelle Comunità Europee
  (INDICARE IL CODICE DELL'ATTIVITA' SVOLTA: _____)
- ❑ nei **processi mineralogici** (lettera f) classificati nella nomenclatura generale delle attività economiche nelle Comunità europee sotto il **codice DI26** "Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi" di cui al regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio del 9 ottobre 1990 relativo alla classificazione delle attività economiche e nelle Comunità Europee
  (INDICARE IL CODICE DELL'ATTIVITA' SVOLTA: _____)
- ❑ per **la realizzazione di prodotti sul cui costo finale**, calcolato in media per unità, **incida per oltre il 50%** (lettera g)

2) è destinata agli **usi dichiarati NON sottoposti/esclusi ad accisa per le seguenti percentuali** (barrare la casella di interesse):

- ❑ **100%** dell'energia elettrica misurata, in quanto tutto il quantitativo viene utilizzato negli "usi di processo" di cui sopra

Enel Energia - Mercato libero dell'energia
Casella Postale 8080 - 85100 Potenza

❑ _____ **%** dell'intero volume annuo di energia elettrica misurata in quanto utilizzato negli "usi di processo" di cui sopra. Sui restanti volumi, rispetto al totale misurato, continuerà ad essere applicato il normale regime **(*)**

❑ **100%** dell'energia elettrica risultante dell'apposito misuratore matricola _____ dedicato alla misurazione esclusiva degli "usi di processo" sopra descritti, il cui segno ci impegniamo a comunicare entro il secondo giorno feriale del mese successivo a quello di prelievo.

(*) *la percentuale di consumi attribuibili ai processi agevolati, può essere eventualmente corredata da relazione tecnica che ne attesti l'uso promiscuo e le relative percentuali.*

CHIEDE

ad Enel Energia S.p.A., in qualità di venditore/soggetto obbligato d'imposta per il settore dell'energia elettrica di volere applicare ai consumi di energia elettrica riguardanti la presente fornitura il regime fiscale dell'esclusione per gli usi sopra dichiarati.

Per quanto sopra dichiarato, il sottoscritto, è consapevole che l'agevolazione fiscale richiesta ai sensi dell'art. 52 comma 2, lettere e), f), g) del Testo Unico Accise, D.Lgs. 504/1995 e successive modifiche e integrazioni **è subordinata all'autorizzazione da parte del competente Ufficio dell'Agenzia delle Dogane**, cui la presente istanza sarà inviata a cura di Enel Energia S.p.A. (Circolare dell'Agenzia delle Dogane n. 17/D del 28 maggio 2007 recante "Disposizioni di applicazione del D.Lgs. 02/02/2007 n. 26).

Per essere considerata valida, la dichiarazione, deve essere inviata **insieme alla copia del documento d'identità del dichiarante** (Art. 19 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445), in una delle modalità indicate.

Nei casi di specie è necessario allegare a questa dichiarazione:

□ Relazione tecnica che attesti l'uso escluso nei casi con percentuali o promiscui;

□ Copia della lettera di determinazione/autorizzazione rilasciata dal competente Ufficio delle Dogane di _____;

□ Altro (fornire descrizione): _____.

Luogo e data

_____

Il Richiedente (Timbro e Firma)

_____

Titolare del trattamento dei dati personali è Enel Energia S.p.A., con sede legale in Viale Regina Margherita 125, 00198 Roma. L'informativa completa è disponibile sul sito enel.it

ALLEGATO PER RICHIESTA MULTIPLA SU PIU' SITI

Enel Energia - Mercato libero dell'energia
Casella Postale 8080 - 85100 Potenza

Codice Contratto

ELENCO DEI POD PER I QUALI VIENE PRESENTATA L'ISTANZA RIPORTATA SUL FRONTE PAGINA.

N.	CODICE POD	INDIRIZZO	COMUNE/LOCALITA'	PROV. Sigla
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

Luogo e data

_____

Il Richiedente (Timbro e Firma)

_____